



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/964/2026, de 22 de septiembre, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de concentración parcelaria de la zona de Villaviudas III (Palencia). Expte.: EIAO/2024/PA/014.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 9. «Otros proyectos», del Anexo I de la citada ley, en concreto en el apartado a) «Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO», apartado 2.º «Concentraciones parcelarias», dado que el ámbito de actuación presenta coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes».

Asimismo, la concentración parcelaria se justifica principalmente porque se considera el método más adecuado para modernizar los regadíos existentes en la zona. Esto incluirá la instalación de una balsa de acumulación en altura que permita el riego de toda la vega del río Pisuerga a su paso por los municipios de Villaviudas, Baltanás y Torquemada. Por lo tanto, el proyecto también se encuadra en el Grupo 1. «Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería», del Anexo I de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de

evaluación ambiental, apartado c) «Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, incluida la transformación en regadío y la mejora o consolidación del regadío, que afecten a más de 100 ha».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto «Proyecto de concentración parcelaria de la zona de Villaviudas III (Palencia)». Expte.: EIAO/2024/PA/014, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 22 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE VILLAVIUDAS III (PALENCIA). EXPTE: EIAO/2024/PA/014.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

1.1. EMPLAZAMIENTO					
Expediente. N.º	EIAO/2024/PA/014	Promotor	Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de Desarrollo Rural		
Proyecto	Proyecto de concentración parcelaria de la zona de Villaviudas III				
Localización	La zona que concentrar se corresponde con las zonas de secano y de regadío de la totalidad del municipio de Villaviudas, parte de los polígonos 501 y 522 de Baltanás y los polígonos 534, 535, 536 y 537 del municipio de Torquemada. Los tres municipios se localizan en la comarca del Cerrato Palentino, al Sur de la provincia de Palencia.				

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					
PERÍMETRO Y SUPERFICIE DE LA ZONA A CONCENTRAR					
Perímetro	Totalidad del término municipal de Villaviudas. Parte de los polígonos 501 y 502 del término municipal de Baltanás. Polígonos 534, 535, 536 y 537 del término municipal de Torquemada.				
Superficie solicitada	4.463,88 ha	Superficie total secano	3.866,88 ha	Superficie total regadío	597 ha
Superficie excluida	20,43 ha	Superficie concentrable	4.443,94 ha		
LÍMITES DEL PERÍMETRO A CONCENTRAR					
NORTE	Término Municipal de Villamediana (Palencia), Polígonos 538-541-542-533-532 del Término Municipal de Torquemada (Palencia) y Término Municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia).				
ESTE	Término municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia), línea del Término Municipal de Baltanás, Arroyo de Tablada (o Prado), Arroyo del Ojeo, Camino de las Tablas, Carretera C-619 de Aranda de Duero a Palencia, y línea del Término Municipal de Baltanás (Palencia).				
SUR	Línea del Término municipal de Baltanás (Palencia) y Término municipal de Valle de Cerrato (Palencia).				
OESTE	Término municipal de Valle de Cerrato (Palencia), de Reinoso de Cerrato (Palencia) y Villamediana (Palencia).				
ZONAS DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA					
Zonas de exclusión	Zonas urbanas y urbanizables.	Proceso de concentración	Choperas, terrenos baldíos, laderas y zonas con arbolado.		

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO							
RED BÁSICA DE INFRAESTRUCTURAS							
Red de caminos		Los caminos de nueva construcción se adaptarán a los ya existentes, reduciendo los movimientos de tierra y teniendo en cuenta criterios de diseño adaptados a las características del territorio, a pesar de que el impacto producido sea temporal hasta que se regenere la vegetación espontánea en las cunetas, taludes, etc. integrándose en el paisaje. En función de las características del terreno y del grado de utilización del camino, se prevén dos tipos de camino, cuyas características son: • Caminos de sección tipo I o caminos principales: caminos con una anchura útil de plataforma de 8 m, aporte de firme de material granular seleccionado de tamaño máximo de 40 mm con un espesor de 20 cm, cunetas de 0,75 m de profundidad, taludes 1/1 para el desmonte y terraplén y bombeo transversal del 2%, salvo cuando la pendiente longitudinal sea superior al 5% la pendiente transversal pasara del 3% al 4% sin sobrepasar este valor. Longitud total de caminos: 94.993 m. • Caminos de sección tipo II o caminos secundarios: caminos con anchura útil de plataforma de 6 m, aporte de firme de material granular seleccionado de tamaño máximo de 40 mm con un espesor de 10-20 cm, cunetas de 0,5 m de profundidad, taludes 1/1 para el desmonte y terraplén, bombeo transversal del 2%, salvo cuando la pendiente longitudinal sea superior al 5% la pendiente transversal pasara del 3% al 4% sin sobrepasar este valor. Longitud total de caminos: 18.962 m. • Ronda de circunvalación: camino con una anchura útil de plataforma de 10 m, aporte de firme de material granular seleccionado de tamaño máximo de 40 mm con un espesor de 20 cm, cunetas de 0,75 m de profundidad, taludes 1/1 para el desmonte y terraplén, bombeo transversal del 2 %. Longitud total de caminos: 5.041 m.					
Obras de fábrica		Se han proyectado como obras de fábrica: los pasos necesarios (caños) en los cruces naturales de agua atravesados por caminos (arroyos, regatos y desagües), los puntos bajos susceptibles de posibles encharcamientos, los tramos de gran longitud y los entronques entre caminos y carreteras.					
Red de drenaje		Debido a las precipitaciones y a la presencia de manantiales y fuentes es necesario mantener un sistema de drenaje bien diseñado para evitar la acumulación de agua en los terrenos y asegurar su desagüe hacia el río Pisuerga, el principal curso de agua en el área del proyecto. Se prevé el acondicionamiento de los desagües ya existentes con una longitud aproximada de 10.304 m, la creación de otros nuevos con una longitud aproximada de 7.372 m y la eliminación de aproximadamente 11.922 m.					
INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO							
La concentración parcelaria se justifica principalmente porque se considera el método más adecuado para modernizar los regadíos existentes en la zona. Esto incluirá la instalación de una balsa de acumulación en altura que permita el riego de toda la vega del río Pisuerga a su paso por los municipios de Villaviudas, Baltanás y Torquemada. La capacidad mínima que deberá tener la balsa de regulación que se construya para garantizar un funcionamiento eficiente y cumplir con los requisitos técnicos del proyecto es la siguiente:							
Villaviudas		Baltanás		Torquemada		TOTALES	
178.366,12 m³		1.070,20 m³		33.532,83 m³		212.969,15 m³	
BALSA DE REGULACIÓN							
La balsa de regulación se sitúa en el pago de Valdecete, al norte del municipio de Villaviudas, en pequeño valle elevado para aprovechar las laderas del valle como paredes naturales de la balsa. La balsa se llena mediante una estación de bombeo ubicada en el río Pisuerga, que estará alimentada por una instalación fotovoltaica. El agua se distribuirá desde la balsa por gravedad a través de la red de riego, aprovechando la diferencia de cota, lo que permitirá a los equipos de riego operar a una presión adecuada.							
Capacidad	0,24 Hm³	Altura de coronación	11 m	Altura de agua	10 m	Resguardo	1 m

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
Superficie de la lámina		2,6 ha	Superficie de ocupación	4,4 ha
Talud exterior	1/2,5 (hidrosiembra con semilla sobrante de cooperativas de la zona para evitar la erosión atmosférica y contribuir a la recuperación paisajística).			
Talud interior	1/2,5 (recubierto de lámina impermeable de PE de 2mm de grosor)			
RED DE RIEGO				
Red de riego capaz de suministrar agua a presión, garantizando la cobertura de todas las necesidades del riego. El trazado de la red de distribución discurrirá de forma paralela a los caminos nuevos que se proyecten o entre las linderas de fincas cuando no fuese posible el primer planteamiento, de tal modo que haya un fácil acceso a los elementos de control del riego, válvulas, hidrantes y tomas, y se proyectará de forma que no haya más de 5 parcelas de diferente propietario dependiendo de un hidrante. Será necesario disponer de diversos elementos a lo largo de la red de riego para asegurar su correcto funcionamiento y eficiencia.				
ZANJAS				
La conducción de riego será subterránea, asegurando que la generatriz superior quede a una profundidad mínima de 1 m. La zanja tendrá una anchura mínima igual al diámetro de la tubería, más un sobreecho de 0,20 metros a cada lado; aunque su tamaño se determinará considerando el ángulo de inclinación de los taludes. Todas las tuberías estarán asentadas sobre una cama de gravilla de 0,20 m.				
OBRAS SINGULARES				
Puentes	Puente sobre el arroyo Tablada, con una anchura de 8 m y con barandillas en ambos lados.			
Estación de bombeo	Estación de bombeo que impulsará el agua desde el río Pisuerga para el llenado de la balsa de regulación.			
Automatización riego	Instalación de elementos esenciales para la recopilación de datos, que permitan tomar y ejecutar decisiones para asegurar el óptimo funcionamiento de las instalaciones.			
Instalación fotovoltaica	Ubicada en una parcela próxima a la estación de bombeo, suministrará electricidad para el funcionamiento de las bombas y los sistemas de automatización.			

1.3. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES	
Red Natura 2000	El proyecto de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con la ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes».
Vías pecuarias	Existe coincidencia territorial con 32 vías pecuarias en el término municipal de Villaviudas y 1 vía pecuaria en el término municipal de Torquemada.
Cauces	Los arroyos que vierten sus aguas al río Pisuerga en los distintos municipios de la zona de estudio son los siguientes: • Río Pisuerga • Arroyo «Prado (o Tabablada)», arroyo «Valdemadera», arroyo «Ojeo», y arroyo «de la Vega».
Hábitats de interés comunitario	• HIC-92A0-Bosques galería de Salix alba y Populus alba • HIC – 9240-Robledales de Quercus faginea (península ibérica) • HIC – 6420-Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) • HIC – 4090-Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga • HIC – 3250-Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum • HIC – 1520*-Estepas yesosas (Gypsophiletalia)
Paisaje	El proyecto se ubica en las siguientes unidades del paisaje: • 56.16-Vega del Pisuerga entre Venta de Baños y Torquemada, de la Asociación: A14 – Asociación Vegas y Riberas. • 74.05 – Páramo del Cerrato al sur del río Arlanzón, de la Asociación: A18 – Páramos y Mesas. • 74.07 – Páramo del Cerrato meridional, de la Asociación: A18 – Páramos y Mesas.
Montes de utilidad Pública	El proyecto no presenta coincidencia territorial con montes de utilidad pública.

1.3. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES	
Zonas Húmedas de Interés Especial	El proyecto no presenta coincidencia territorial con Zonas Húmedas de Interés Especial.
Zonas Naturales de esparcimiento	En el ámbito de la concentración parcelaria no se localiza ninguna Zona Natural de Esparcimiento.
Árboles Notables	No existe coincidencia territorial con árboles Notables en el ámbito del proyecto.
Planes de recuperación o conservación de especies protegidas	La zona de actuación no se encuentra dentro de ningún Plan de Recuperación o Conservación de Especies protegidas.
Red de transportes	El proyecto presenta coincidencia territorial con. • Línea ferrocarril 080-MADRID-CHAMARTÍN-BURGOS • Carretera convencional CL-619

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados dedicados a antecedentes, y descripción del proyecto y sus acciones, un análisis de alternativas, con el fin de determinar la solución óptima desde los puntos de vista técnico, económico y medioambiental, tomando en consideración el horizonte temporal seleccionado y las condiciones técnicas y económicas proyectadas.

Se valora una «alternativa 0» o de no actuación, que consiste en no llevar a cabo la concentración parcelaria ni la modernización de regadío; una «Alternativa 1» o de máximo rendimiento, que implica la realización de la concentración parcelaria y modernización del regadío sin tener en cuenta otros factores y siendo el único a tener en cuenta el máximo rendimiento; y una «Alternativa 2» o eco-compatible, que se enfoca en llevar a cabo la concentración parcelaria y modernización del regadío de manera sostenible, teniendo en cuenta la conservación a largo plazo de los recursos y el entorno.

La alternativa seleccionada para llevar a cabo el proyecto es la «Alternativa 2» o eco-compatible, que se refiere a la adopción continua de criterios multiobjetivo a lo largo de todo el proceso de concentración parcelaria, desde su inicio, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la productividad eficiente de las explotaciones agrarias y la preservación y mejora de la calidad medioambiental y las estructuras sociales y culturales.

El documento incluye un inventario ambiental en el que se analizan el medio físico, el medio biológico, el medio perceptual, paisaje, el medio socioeconómico y las áreas naturales protegidas, así como una identificación, descripción, caracterización y valoración de impactos del medio físico y socioeconómico, entre las acciones del proyecto y los factores ambientales durante las fases de formulación, ejecución y explotación.

De todos los impactos significativos del proyecto, se observa que la mayoría de ellos son compatibles y moderados, y estos se verán corregidos y minimizados en cada una de las fases del proyecto, debido a que el estudio también recoge una serie de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y criterios de integración que tratan de prevenir, reducir, compensar y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto ambiental negativo relevante que se pueda producir en las distintas fases de la concentración

parcelaria. Así como un programa de seguimiento ambiental en el que se establece un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental, para todas las fases del proyecto.

Por último, se incluyen anexados al estudio de impacto ambiental un informe arqueológico, el documento de síntesis y el reportaje topográfico, así como, una serie de planos.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Información pública. La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la modifica, y con el artículo 55 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental junto con el Estudio Técnico Previo de la concentración parcelaria de la zona de Villaviudas III (Palencia). El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 204, de 18 de octubre de 2024, y fue expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaviudas, Baltanás y Torquemada, sin que se hayan recibido alegaciones.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Administraciones públicas afectadas y personas interesadas</i>	<i>Emisión de informe</i>
Subdelegación del Gobierno en Palencia	No
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia	Si
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia	No
Diputación Provincial de Palencia	No
Ecologistas en Acción Castilla y León	No

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental:

- La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la zona a concentrar se encuentra drenada por el río Pisuerga, colindante con el perímetro de concentración en su límite norte; entre los arroyos que drenan hacia el Pisuerga y atraviesan la zona a concentrar, destacan el arroyo del Prado, arroyo de la Vega y arroyo de Valdemadera.

El Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica que el riesgo de inundaciones es medio para los municipios de Baltanás y Torquemada, y bajo para el municipio de Villaviudas. Respecto a los incendios forestales, se indica que presentan un índice de riesgo local muy bajo y un índice de peligrosidad bajo, para los tres municipios. El riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas no ha sido delimitado para Villaviudas y Baltanás, en cambio para el municipio de Torquemada el riesgo por carretera es alto y por ferrocarril medio. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.
- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas catalogadas, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, otras figuras de protección, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, ni con propuestas de microrreservas de flora. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, se identifica que el proyecto de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con la ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes», sin embargo, se considera, que cumpliendo las condiciones recogidas en esta declaración, no existiría afección significativa sobre este espacio protegido.

Las actuaciones del proyecto afectan a terrenos con la consideración jurídica de monte no demanial según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. La concentración parcelaria plantea conservarlos en la medida de lo posible, y además fomentar la restauración y ampliación de estas masas forestales y hábitats naturales más aptos para la ganadería y la fauna silvestre que para la agricultura. La conservación de la superficie de monte, así como de los linderos y setos formados por especies arbóreas y arbustivas, deberá quedar garantizada en todo el procedimiento de concentración parcelaria y, en particular, en la planificación de los límites de las nuevas fincas de reemplazo, así como en el diseño y en la construcción de la nueva red de caminos y sus obras asociadas como drenajes.

La zona de concentración parcelaria presenta coincidencia territorial con 32 vías pecuarias en el término municipal de Villaviudas y 1 vía pecuaria en el término municipal de Torquemada. Además, en el ámbito del proyecto, se identifican los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

(HIC 92A0) «Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*», (HIC 9240) «Robledales de *Quercus faginea* (península ibérica)», (HIC 6420) «Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (*Molinion-Holoschoenion*)», (HIC 4090) «Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga», (HIC 3250) «Ríos mediterráneos de caudal permanente con *Glaucium flavum*» (HIC 1520*) «Estepas yesosas (*Gypsophiletalia*)». Todos estos terrenos se consideran poco aptos para la agricultura, por lo que deberán mantener esta consideración tras el proceso de concentración.

En cuanto a flora protegida, en relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, se hace constar que, en el ámbito propuesto, a nivel de cuadrícula UTM 10 x 10 Km existe presencia de varios taxones vegetales protegidos: «*Moricandia moricandioides* (Boiss.) Heywood subsp. *Moricandioides*», «*Moricandia moricandioides* (Boiss.) Heywood subsp. *Moricandioides*», «*Nepeta hispanica* Boiss. & Reuter», «*Ephedra distachya* L. subsp. *Distachya*» y «*Lythrum flexuosum* Lag.».

En relación con la fauna protegida, en el ámbito general del proyecto se localizan varias especies de fauna de interés tanto dentro como fuera de los límites administrativos de los espacios protegidos Red Natura 2000. Destacan algunas especies incluidas los Anexos II, IV y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa). En principio, solo se prevén molestias a estas especies durante la fase de obras, las cuáles se verán minimizadas al cumplir las medidas expuestas más adelante. De hecho, la mayoría de estas especies prefieren los hábitats más naturales y menos alterados, como son las zonas de ribera y las zonas con vegetación arbórea, matorral, pastizales, etc., por lo que, si se preservan al máximo posible los terrenos ocupados por estos hábitats, las afecciones a dichas especies faunísticas protegidas no serán significativas.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica la zona de concentración parcelaria en las unidades del paisaje 56.16 «Vega del Pisuerga entre Venta de Baños y Torquemada, de la Asociación: A14 –Asociación Vegas y Riberas», 74.05 «Páramo del Cerrato al sur del río Arlanzón, de la Asociación: A18 – Páramos y Mesas», y 74.07 «Páramo del Cerrato meridional, de la Asociación: A18 – Páramos y Mesas». El proyecto tiene una indudable repercusión paisajística, no obstante, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas en esta declaración, se minoran significativamente las posibles afecciones a este valor ambiental.

Por último, la viabilidad del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en esta declaración, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en esta declaración.

- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia constata que el proyecto dispone del diagnóstico previsto en el artículo 80 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del

Patrimonio Cultural de Castilla y León. A su vez, también adjunta el informe del Delegado Territorial, en el que se indica que en los terrenos objeto del proyecto, se ha realizado previamente una prospección arqueológica, cuyos resultados han sido remitidos a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

La Delegación Territorial de Palencia, una vez evaluada la incidencia de las obras a realizar sobre el patrimonio arqueológico, establece una serie de medidas correctoras que se incorporan en esta declaración de impacto ambiental.

Remisión al promotor de los informes y alegaciones. Los informes recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a los informes.

Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 19 de enero de 2026, el promotor solicita el inicio de la evaluación ambiental ordinaria ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 19 de enero de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, procedente del Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico de este en virtud del artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente contiene, entre otros documentos, la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria, los documentos técnicos del proyecto, el estudio de impacto ambiental y los informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al estudio técnico previo de la zona de concentración Villaviudas III (Palencia), de diciembre de 2023, así como a su correspondiente estudio de impacto ambiental de septiembre de 2024, y al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar la coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes», concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que las actuaciones del proyecto son compatibles con la afección a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a vías pecuarias, a hábitats de interés comunitario, a flora protegida, a fauna protegida y al paisaje, siempre y cuando se apliquen las condiciones incluidas en esta declaración de impacto ambiental.

3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

- a) Diseño definitivo del proyecto. Se deberá tener en cuenta en la concentración parcelaria la exclusión de 17 captaciones de agua de la zona regable a modernizar, ya que estas toman agua de la masa de agua subterránea «Páramo de Esgueva y Cerrato», que no son compatibles con el proyecto propuesto, debido a tener un carácter distinto a los acuíferos aluviales. Estas zonas son las siguientes:

<i>co_integra</i>	<i>Nombre de la masa de agua de toma</i>	<i>Observaciones</i>
76883	Páramo de Esgueva y Cerrato	
76362	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
77094	Páramo de Esgueva y Cerrato	
31888	Páramo de Esgueva y Cerrato	
-396	Páramo de Esgueva y Cerrato	
7788	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
7999	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
4796	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
103059	Páramo de Esgueva y Cerrato	
147842	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
139582	Páramo de Esgueva y Cerrato	
144567	Páramo de Esgueva y Cerrato	
175154	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
-496	Páramo de Esgueva y Cerrato	
58774	Páramo de Esgueva y Cerrato	Sin derecho.
137651	Páramo de Esgueva y Cerrato	
137641	Páramo de Esgueva y Cerrato	

Se deberán excluir como posibles terrenos para préstamos de áridos las parcelas situadas en los polígonos catastrales 6, 7 11, 12, 13, 22 y 23 de Villaviudas, por albergar el HIC 1520* «Estepas Yesosas (Gypsophiletalia)», de carácter prioritario.

Se deberá estudiar la posibilidad de modificar la ubicación de la balsa de regulación proyectada, ya que se encuentra próxima a un parque eólico, por lo que se deberá situar alejada de este tipo de infraestructuras, y a ser posible, también fuera de terrenos que alberguen hábitats naturales, para evitar posibles afecciones. En cualquier caso, la ubicación definitiva de la balsa de regulación deberá ser consensuada y recibir el visto bueno del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

La nueva estación de bombeo deberá ubicarse fuera de los terrenos de la ZEC, para evitar posibles afecciones tanto durante de la fase de construcción como durante su funcionamiento.

- b) Diseño de la red viaria. Todos los nuevos trazados de los caminos que se planteen deberán ser consensuados previamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

La actuación sobre caminos priorizará la adecuación de caminos ya existentes en lugar de la implantación de nuevas vías.

Durante la fase de obras, las infraestructuras y obras auxiliares, como elementos móviles, zonas de acopio, parque de maquinaria, escombreras, vertederos de excedentes de excavación, etc. se situarán preferentemente en el entorno inmediato de la localidad de Villaviudas o en parajes que ya tengan esta finalidad, con el objetivo de minimizar el impacto sobre zonas de vegetación natural y evitar la afección a hábitats de interés comunitario, zonas con arbolado, zonas consideradas esenciales para la fauna o cualquier otra del medio natural que pueda resultar especialmente sensible.

En ningún caso se circulará con la maquinaria por fuera de las áreas replanteadas, ni se atravesarán cauces de arroyos o zonas encharcadas.

- c) Señalización de elementos sensibles. Con la intención de evitar posibles impactos accidentales, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá jalonarse o balizarse sobre el terreno aquellos elementos más singulares que sean susceptibles de verse sometidos a algún tipo de riesgo por la construcción o ampliación de algún camino, como pudieran ser los yacimientos arqueológicos, las paredes de piedra más singulares, árboles notables, hábitats de interés comunitario, flora catalogada, charcas y otros elementos de valor natural o cultural que deben ser preservados.
- d) Protección de los suelos. Los movimientos de tierras que sean necesarios para la ejecución del proyecto se efectuarán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil para su aprovechamiento posterior en la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se realizará en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre de los nutrientes por escorrentía. Si el tiempo de permanencia de estas acumulaciones es elevado, se procederá a su revegetación con especies vegetales adecuadas para evitar la pérdida de funcionalidad.

- e) Protección de las aguas. Como norma general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de cauces que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Asimismo, deberá asegurarse que las obras de paso de los cauces que, en su caso, se pretendan construir, se ejecuten con la sección suficiente para evacuar la avenida de los 100 años de periodo de retorno.

Se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las zonas de servidumbre se deberán dejar completamente libres de cualquier obra que se vaya a realizar.

Se exceptuarán de la concentración parcelaria todos los bienes que constituyen el dominio público hidráulico, así como los títulos jurídicos (autorizaciones y concesiones) que habilitan para su utilización en particular; Además de, contemplar la existencia de los regadíos presentes, con expresión de sus derechos concesionales.

Se establecerán las medidas necesarias para evitar los procesos erosivos que pudieran producirse durante las obras o después de su finalización en los cauces y sus cuencas de escorrentía.

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, la ejecución de nuevas estructuras longitudinales (motas) que impidan la conectividad lateral de los cauces con sus riberas y llanuras de inundación, así como con el medio hiporreico. En el caso de motas ya existentes, se estudiará la viabilidad de su eliminación en condiciones de seguridad para las personas y los bienes, con el fin de devolver a los cauces su funcionalidad original.

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas o la realización de un vertido al dominio público hidráulico, será preciso obtener del Organismo de cuenca la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de instalaciones auxiliares, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las

aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Para las aguas residuales generadas en las instalaciones eventuales como aseos, duchas, etc., se instalará un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales, para ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado.

Se fomentará en el procedimiento de concentración parcelaria que los cursos naturales de agua, con su vegetación de ribera asociada, pasen a ser o se mantengan como terrenos de titularidad pública, incluyendo vaguadas, praderas húmedas y zonas encharcables, donde además es frecuente la presencia de elementos constructivos tradicionales, como pasos, pontoneras, fuentes, abrevaderos, molinos, etc., que se conservarán e integrarán en la titularidad pública. Además, se mantendrán los cursos y masas de agua naturales sin alteración, y se tendrán en cuenta las lagunas, charcas, balsas de riego, depresiones encharcadizas, praderas húmedas, etc. con independencia de su régimen de protección, estacionalidad, etc., dado el importante papel ecológico que desempeñan.

Es necesario el mantenimiento de la vegetación de ribera autóctona existente en la zona de actuación, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas.

Se trasladará a los propietarios la importancia que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en estado natural, así como el resto de los elementos que integran el dominio público hidráulico.

utilizar especies autóctonas en las posibles forestaciones, así como la puesta en conocimiento sobre los problemas que supondría la introducción de especies exóticas, sus impactos negativos, la vulnerabilidad de los ecosistemas ribereños a la introducción de estas especies, la importancia de la prevención como primer método de control.

Se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento de nutrientes procedentes de fertilizantes químicos o por carga ganadera, ni de plaguicidas en las aguas subterráneas y/o superficiales.

Se evitará establecer zonas de acopios de materiales potencialmente contaminantes, zonas de estacionamiento o mantenimiento de vehículos o maquinaria, en zonas de sustrato permeable sobre masas de agua subterránea, o en la proximidad de masas de agua superficial y su zona de policía.

Se establecerán bandas de retención de sedimentos en las márgenes de los cauces públicos que sean susceptibles de recibir aportes de sedimentos durante las obras, para lo cual se solicitará la oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Se deberá respetar la correspondiente banda de protección de los cauces de los ríos y arroyos afectados por el proyecto, así como por sus vías de acceso. De igual forma, no se admitirán, en ningún caso, acciones que pongan en riesgo el buen estado de las Zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua. Tanto en la banda de protección de los cauces, como en las Zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua, no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas o construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada.

Los cruces con el Dominio Público Hidráulico deberán garantizar el no deterioro de las masas de agua y la no afección a las zonas protegidas del vigente Plan Hidrológico.

En el caso de accidentes que puedan suponer un deterioro temporal de las masas de agua indicadas, el promotor deberá presentar la documentación a que se refiere el artículo 22 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente.

La concentración parcelaria debe retribuir la titularidad de todos los terrenos de dominio público hidráulico que pudieran estar atribuidos a particulares o entidades locales.

- f) Regadío. La nueva superficie que figure en el acuerdo como regadío no podrá superar a la que aparece actualmente en los títulos concesionales, ya que la zona a concentrar se sitúa sobre zona vulnerable a la contaminación por nitratos, procedentes de fuentes agrarias.
- g) Captaciones de agua. Se incluirán dentro de la concentración parcelaria por regadío aquellas captaciones que tengan derecho al uso del agua, por lo que únicamente se incorporarán a la modernización de regadío propuesta, aquellas captaciones que o bien sean de tipo superficial o bien capten en el cuaternario ligado a la corriente superficial activa. Además, podrían incluirse aquellas captaciones que actualmente toman agua de la masa de agua subterránea del horizonte superior «Aluviales del Pisuerga-Carrión y del Arlanza-Arlanzón», por su directa relación con las masas de agua superficiales del «Pisuerga» y sus tributarios.
- h) Protección de la fauna. Las obras de adecuación y de mejora de desagües y drenajes, deberá comenzar fuera del periodo sensible para la fauna, esto es de marzo a junio, para evitar molestias debido al ruido y movimiento de maquinaria.

Las actuaciones que puedan afectar a los cursos de agua o drenajes se efectuarán en época de máximo estiaje, para minimizar efectos adversos en los ecosistemas acuáticos. Se garantizará el mantenimiento de los drenajes naturales de la zona objeto de la concentración parcelaria.

- i) Protección de los hábitats naturales y la vegetación. Esta concentración parcelaria no deberá implicar, a priori, cambios de uso del suelo en parcelas con la condición jurídica de monte, arbolado o desarbolado, según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. En el caso de que no pueda garantizarse lo anterior deberá acordarse previamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

En las parcelas que alberguen vegetación natural, es decir, todas aquellas cuyo uso no se corresponda a cultivos, se mantendrán a ser posible con dichos usos.

En el procedimiento de concentración parcelaria se procurará, siempre que resulte posible, la incorporación de los terrenos de la ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes», de los HIC y de las masas arboladas a los terrenos comunales o a restauración del medio natural.

Dentro de la ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes», solo se permitirán las infraestructuras necesarias para la captación de las aguas del cauce, así como en caso necesario, las de distribución del agua para el regadío, y siempre que sea posible discurriendo por el borde de caminos ya existentes.

La posible eliminación de arbolado deberá ser acordada con el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. En todo caso, en lo que respecta al arbolado y formaciones forestales dispersas en terrenos agrícolas, se asegurará el cumplimiento de lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en particular en su Disposición Adicional Cuarta.

Se deberá estudiar la posibilidad de asignar franjas de terreno, paralelas a los cauces principales, que sean adscritas a restauración del medio natural, con una anchura variable de hasta 10 metros, para favorecer la regeneración natural de la vegetación riparia o su restauración, con especies propias de ribera dependiendo de cada caso.

Previamente al inicio de cualquier obra asociada al procedimiento de concentración parcelaria (construcción y acondicionamiento de caminos, drenajes, etc.), se deberá comunicar a los agentes medioambientales de la zona el comienzo de los trabajos, quienes además podrán supervisar los trabajos durante su ejecución, pudiendo paralizarlos de forma cautelar si se detectase alguna afección significativa a valores naturales no prevista y con arreglo a la normativa vigente sectorial vigente en materia de conservación del patrimonio de Castilla y León.

- j) Protección de valores forestales. Se identificará la situación de las masas arboladas, árboles singulares y/o de gran porte y se establecerán las actuaciones necesarias para garantizar su conservación. Siempre que sea posible se evitará la eliminación de arbolado.

Con carácter previo a la realización de las obras se debe contactar con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia para que se proceda al replanteo previo de los trabajos y, en su caso, al señalamiento de los pies de árboles objeto de corta.

- k) Protección de los terrenos cinegéticos. En relación con las especies de fauna cinegética presentes en el área de implantación de la concentración parcelaria, serán de aplicación las medidas generales recogidas en cuanto a la fauna, así como cuantas medidas preventivas o correctoras se establecen en el estudio de impacto ambiental. Deberá mantenerse en su ubicación y estado, cualquier tipo de señal que identifique estos terrenos como cinegéticos; en caso de que alguna pudiera verse afectada por el proyecto, deberá ser repuesta en su lugar correspondiente conforme a la legislación vigente.

- l) Protección del paisaje. Con el fin de preservar los elementos tradicionales del paisaje se mantendrá la tipología existente de linderos entre parcelas, preservando aquellos de mejor y mayor representatividad, utilizándolos como referencia de partida para la reparcelación del territorio.

Se deberá realizar un estudio previo de afección al paisaje, y en su caso proponer medidas adecuadas para minimizarlo o si es posible evitarlo.

En lo que respecta a las lindes, se valorará positivamente la conservación del arbolado y de los setos autóctonos asociados a los linderos, así como de otros elementos interesantes del paisaje.

Se procurará conservar el mosaico agroganadero y forestal resultante del manejo ancestral del territorio, así como los elementos etnográficos asociados, tanto por su valor ambiental, como por ser representativo de la identidad local y de la cultura tradicional.

El proyecto identificará los linderos, cortinas, muros de piedra y otros elementos lineales que puedan verse afectados por la concentración, al objeto de salvaguardar aquellos de mayor valor, que se encuentren mejor conservados o cuyo papel sea determinante para la conservación de la biodiversidad y el paisaje.

Los elementos artificiales que queden incorporados al medio natural tras las obras tendrán unos acabados con tonalidades cromáticas que permitan su adecuada integración en el entorno, evitando las texturas y colores destacados y contrarios a los tonos naturales propios de la zona.

- m) Instalaciones auxiliares. Las instalaciones auxiliares necesarias en la fase de ejecución de las obras se establecerán sobre terrenos agrícolas fácilmente restaurables una vez finalizadas las obras, y en ningún caso en zonas con vegetación natural o próximas a cauces.
- n) Vías pecuarias. El resultado final del proceso de concentración parcelaria devolverá el conjunto total de la superficie aportado, cumpliendo con el principio de integridad superficial que establece el artículo 12 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, compensando las diferencias superficiales por establecimiento de anchuras reales con superficies colindantes a las vías pecuarias que puedan ser destinadas a usos complementarios y compatibles con el uso pecuario principal.

Se puede admitir la anchura variable respetando un mínimo de anchura que se establezca y siempre colindante con la vía pecuaria, no admitiéndose en ningún caso, las denominadas parcelas de reemplazo como la superficie sobrante de las vías pecuarias

Estas actuaciones se realizarán en coordinación con el Servicio Territorial de Palencia, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los posibles trazados históricos, siguiendo el procedimiento establecido en la Instrucción 1/2025, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y

Ordenación del Territorio, para articular su colaboración en la conservación de los elementos naturales y el dominio público pecuario y forestal afectados por los procesos de concentración parcelaria.

Si estas vías se viesen afectadas por mejoras de caminos existentes, o de nueva creación, se ha de mantener su uso actual vinculado a las actividades agropecuarias de la zona.

Durante las obras deberán extremarse las medidas para evitar su ocupación por maquinaria o materiales, respetando en su totalidad la superficie de dominio público, y garantizando el posible tránsito de ganado, en virtud de su normativa.

o) Protección contra incendios. Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

p) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos, y a la recogida y gestión del suelo afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados.

Antes de proceder a la recepción de las obras, el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

q) Préstamos, extracción de áridos, escombreras y vertederos. En relación con las áreas de préstamo y vertedero, con carácter previo al inicio de las obras deberán definirse las zonas seleccionadas al efecto para evaluar su idoneidad ambiental. Estas zonas se ubicarán fuera del ámbito geográfico de protección de la ZEC (ES4140082) «Riberas del Río Pisuerga y afluentes» y no deberán afectar al nivel freático, ni a cursos y masas de agua ni a hábitats de interés comunitario.

Los áridos o productos de cantería que se utilicen en la ejecución de las obras procederán, siempre que sea técnicamente posible, de los desmontes o vaciados de la propia obra y, si fuera preciso importar nuevos materiales, se priorizará la utilización de árido reciclado cuando sea técnicamente posible, y, en su defecto, el árido necesario procederá de explotaciones mineras autorizadas. En caso de ser necesaria la apertura de nuevas zonas de extracción de áridos, se deberá cumplir la normativa sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras, así como la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental.

No se abandonarán o acumularán con carácter definitivo materiales o restos de obras, tanto los escombros como los residuos generados por las obras serán retirados en el plazo más breve posible y adecuadamente gestionados.

Los materiales inertes procedentes de excavaciones u otros orígenes se dispondrán, si no es previsible su reutilización en un periodo de tiempo prudencial, en lugares que no afecten a áreas o elementos sensibles, cauces ni humedales, alejados del casco urbano u ocultos desde las carreteras comarcales o lugares más frecuentados. Se dará preferencia, si es posible, a su utilización para relleno de huecos de extracciones que carezcan de utilidad.

Se recomienda que en el proceso de valoración de los terrenos se tenga en cuenta la existencia de fincas asociadas a un derecho minero y que, en consecuencia, están sujetas a unas cargas y condiciones durante el periodo de aprovechamiento del recurso, tanto en el proceso de restauración y recuperación de los terrenos como en el destino posterior de estos, que puede estar dirigido a un futuro uso forestal o agrícola.

- r) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.
- s) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del proyecto.
- t) Proyecto de Restauración del Medio Natural. El proyecto de restauración del medio natural se centrará especialmente en la restauración y revegetación de las zonas afectadas por las actuaciones, incluidos los márgenes y taludes de la nueva red de caminos, procurando su recuperación a las condiciones originales, y en la mejora de los hábitats naturales.

Los materiales vegetales que se empleen deberán ser de procedencia certificada, y corresponderse con los de los cuadernos de zona para la forestación elaborados en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. En ningún caso se podrán emplear especies exóticas invasoras.

El proyecto de restauración del medio natural deberá ser supervisado y aprobado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

Se realizará un seguimiento periódico de la evolución de las plantaciones realizadas para proceder a la sustitución de los pies en mal estado o no viables.

- u) Cese de actividad. El proyecto definitivo concretará el plazo estimado para la ejecución de la concentración parcelaria proyectada. Si por cualquier causa cesara la ejecución de las obras de concentración parcelaria, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia para su aprobación. Será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras creadas, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

- v) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- w) Cambios de uso suelo. En las fincas de cultivo que se sitúen en zonas marginales, con pendientes superiores al 15% o de difícil accesibilidad, que no presenten condiciones agronómicas idóneas o con riesgo de erosión, deberá promoverse el cambio de clasificación al uso forestal, en cuyo caso se buscará favorecer su titularidad pública con su asignación a parcelas de Restauración del Medio Natural, a las entidades locales o masas comunes.

El cambio de uso del suelo en los procesos de concentración parcelaria deberá regirse por la normativa de montes de Castilla y León, en la que se señala que la consejería con competencias en materia de agricultura y la consejería competente en materia de montes, delimitarán conjuntamente en las bases de concentración los terrenos que deben ser adscritos a uso forestal y aquellos que deben ser autorizados para cambiar al uso agrícola, como consecuencia de su integración en las nuevas fincas resultantes y en la nueva estructura de la propiedad. Este proceso de delimitación conjunta deberá concretarse y realizarse de forma explícita y en la forma que se establezca entre las consejerías implicadas, de forma que se garantice la adecuada aplicación de dicha normativa de cambio de uso.

4. Programa de vigilancia ambiental. Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y de abandono de la instalación.

En el seguimiento se prestará especial atención a los ecosistemas acuáticos y ligados al agua (ríos, charcas, lagunas, pastizales húmedos) evitando la realización de actuaciones que puedan afectar significativamente a la red de drenaje o que puedan comprometer su estado de conservación por realizarse en periodos inadecuados (lluvias intensas, etc.).

5. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de inicio de la actividad.

6. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una

de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

7. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

8. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las actividades en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

En todo caso, se cumplirán las siguientes prescripciones establecidas por la Delegación Territorial de Palencia:

- Se evitará, en la medida de lo posible, cualquier impacto de las obras sobre los yacimientos identificados, y en el caso de no ser posible, será obligatorio el balizamiento previo de los mismos, así como la realización de control arqueológico durante los movimientos de tierra en su ámbito de afección.
- En las actuaciones previstas sobre caminos existentes dentro de los yacimientos, será preceptivo el control arqueológico de obra, mientras que, para la ejecución de nuevos trazados, se requerirá la realización de sondeos arqueológicos previos, con el fin de evaluar la posible afección sobre el Patrimonio Cultural.
- En relación con el nuevo yacimiento localizado en el término municipal de Villaviudas (polígono 4, parcelas 54 y 55), las actuaciones quedarán limitadas a intervenciones sobre viario existente, bajo control arqueológico, debiendo evitarse cualquier nuevo trazado que suponga afección directa al mismo.
- Respecto a las vías pecuarias, se establece la necesidad de control arqueológico en todos los movimientos de tierra ejecutados sobre la traza y en una franja de protección de 25 metros a cada lado.

9. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas protectoras establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

10. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de

la Junta de Castilla y León en Palencia, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.